

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7855/2542

นาย ทองสุข เหมือนด้วง
นาง ปราณี จินโต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 148 (3)

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 56, มาตรา 57

คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดจะต้องฟ้อง คชก. จังหวัด เพื่อให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดเสีย ก่อนตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่งเพราะตราบใดที่คำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดยังไม่ถูกเพิกถอนต้องถือว่าคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหากไม่ฟ้องขอให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดภายในกำหนดเวลา คำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด ย่อม เป็นที่สุดตามมาตรา 57 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 56 โจทก์เป็นผู้เช่านาพิพาท จากจำเลยที่ 1 ซึ่งขายนาดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนนทบุรีที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิซื้อนาพิพาท โจทก์คชก.จังหวัดนนทบุรี เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้อง คชก. จึงต้องฟ้อง คชก.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ จังหวัดนนทบุรี และได้มีการเรียก คชก.จังหวัดนนทบุรีเข้ามาเป็นคู่ ความในคดีด้วยโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองโดยลำพังให้ขาย นาพิพาทแก่โจทก์อันแตกต่างไปจากคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีได้แม้ คชก. จังหวัดนนทบุรีจะมีได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตาม โจทก์ก็ย่อมฟ้องตัวบุคคลที่ ประกอบเป็นคณะกรรมการได้ การยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับอำนาจฟ้องโดยมิได้วินิจฉัย

ประเด็นข้อพิพาทที่โจทก์ยกขึ้นอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการฟ้องคดีของโจทก์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่นั้น สมควรที่จะไม่ตัดสินคดีของโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 3634 ตำบลบางคูรัดอำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีจากจำเลยที่ 1 เพื่อทำเกษตรกรรม วันที่ 5 ตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 โดยมีได้แจ้งต่อโจทก์ โจทก์ยื่นหนังสือขอให้ คชก. ตำบลบางคูรัด วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้เช่าและขอซื้อที่นาดังกล่าว คชก. ตำบลบางคูรัดมีคำวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาคืนได้ จำเลยที่ 2 ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ตำบลบางคูรัด ต่อ คชก. จังหวัดนนทบุรี คชก. จังหวัดนนทบุรีมีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เช่านา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้พิพากษากลับคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรี โดยวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้เช่าและมีสิทธิซื้อที่นาคืนจากจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะประเด็นตามคำฟ้องเป็นข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างโจทก์กับ คชก. จังหวัดนนทบุรี เมื่อโจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนนทบุรี ก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้นต่อศาล จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง มติของ คชก. จังหวัดนนทบุรีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยทั้งสองแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ เพียงว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า กรณีตามคำฟ้อง ดังกล่าว เป็นกรณีที่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีกรณีเช่นนี้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 57 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดแต่จะต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ คชก.จังหวัดมีคำวินิจฉัย" ซึ่งหมายความว่าโจทก์ซึ่งเป็นคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัด จะต้องฟ้อง คชก.จังหวัด เพื่อให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดเสียก่อนเพราะทราบใดที่คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดยังไม่ถูกเพิกถอนต้องถือว่าคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และหากที่โจทก์ไม่ฟ้องขอให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดภายในกำหนดเวลา คำวินิจฉัยของคชก.จังหวัดย่อมเป็นที่สุด ตามมาตรา 57 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 คดีนี้โจทก์ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัด นนทบุรี ที่วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิซื้อหาพิพาทโจทก์จึงต้องฟ้อง คชก.จังหวัด นนทบุรี เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ คชก.จังหวัดนนทบุรีได้มีโอกาสเข้ามาต่อสู้คดีและชี้แจงเหตุแห่งคำวินิจฉัยเพื่อแก้ข้ออ้างของโจทก์การที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องให้ศาลวินิจฉัยกลับคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดนนทบุรี เท่ากับขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคชก.จังหวัดนนทบุรี

นั่นเอง เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้อง คชก.จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยและ
มิได้มีการเรียก คชก. จังหวัดนนทบุรีเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องจำเลยทั้งสองเพื่อขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองชayanafiphatแก้โจทก์ อันแตกต่าง
ไปจากคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดนนทบุรี แม้คชก. จังหวัดนนทบุรีจะมีได้มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตามโจทก์ก็ย่อมฟ้องตัวบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมการได้
เมื่อโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีนี้โดยลำพัง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า
โจทก์ถูกจำเลยทั้งสองโต้แย้งสิทธิหรือไม่

อนึ่ง การยกฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นการยกฟ้องเกี่ยวกับอำนาจฟ้องโดยมิได้วินิจฉัย
ประเด็นข้อพิพาทที่โจทก์ยกขึ้นอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาในการฟ้องคดีของโจทก์ว่ามี
อยู่จริงหรือไม่ จึงสมควรที่จะไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องใหม่

พิพากษายืน โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายใน 30 วัน นับ
แต่วันฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-กนก พรธรรักษ์-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ